



Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Secretaría de Ingresos Municipales

Subsecretaría de Ingresos Municipales

San Miguel de Tucumán, 18 de agosto de 2025.-

Sr. Secretaria de Gobierno
Mg. Camila Giuliano
Su Despacho

De mi consideración:

Me dirijo a usted con el objeto de dejar constancia formal del conjunto de acciones desarrolladas por esta Secretaría de Ingresos Municipales en el marco de la gestión, fiscalización y percepción tributaria de la publicidad instalada tanto en carteles como en cercos de obra dentro del ejido municipal.

Este proceso fue abordado como una línea de trabajo estratégica, sostenida durante mas de todo un año, con el objetivo de revertir una situación informalidad estructural y avanzar hacia un sistema ordenado, transparente y técnicamente gestionado. Las acciones realizadas comprendieron desde el relevamiento territorial hasta la elaboración de propuestas normativas, pasando por la depuración de registros, el establecimiento de criterios fiscales, la articulación institucional, el control sobre contribuyentes y la emisión concreta de boletas de cobro.

La presente nota tiene por finalidad garantizar la trazabilidad institucional del trabajo realizado y poner a disposición de la Secretaría que usted encabeza toda la información, herramientas y documentación acumuladas, a fin de asegurar la continuidad de una política pública que ha demostrado resultados concretos y un grado de avance significativo.

1. Marco normativo aplicado

Las acciones llevadas adelante se fundamentaron en el plexo normativo vigente en materia de publicidad y tributos municipales, conformado por:

- Ordenanza N° 4728/14, que regula la actividad publicitaria en el ámbito del ejido urbano.
- Decreto N° 0609/SOP/2018, reglamentario de la anterior



Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Secretaría de Ingresos Municipales

Subsecretaría de Ingresos Municipales

- Ordenanza N° 5414/25, Ordenanza Tarifaria vigente, que establece los valores aplicables por tipo y superficie de soporte.
- Ordenanza N° 4536/13 – Código Tributario Municipal, particularmente su artículo 21 sobre responsabilidad solidaria frente a hechos impositivos compartidos.
- Ordenanza N° 2073/93, aún vigente en ciertos aspectos relacionados con la cartelería mural.
- Ordenanza N° 2114/94, define lo que es la Vía Pública y elementos que se pueden instalar.

Este marco legal sirvió de base tanto para las intervenciones administrativas como para el diseño de una propuesta normativa superadora, como se detalla a continuación.

2. Relevamiento territorial, actualización de bases y coordinación interinstitucional

Como punto de partida, se llevó a cabo un censo completo de estructuras publicitarias instaladas en cercos de obra y carteles en todo el ejido municipal. El relevamiento fue territorial, presencial y sistemático, incluyó toma de fotografías, medición física de soportes y registro de ubicación y contenido, permitiendo por primera vez contar con una base real y georreferenciada del estado de situación.

Esta información fue contrastada con la base de datos de la Dirección de Catastro, lo que permitió detectar una importante cantidad de estructuras no declaradas, registros desactualizados y casos donde la Dirección de Ingresos Municipales no había sido notificada del otorgamiento de permisos sobre espacios publicitarios.

Frente a esta situación, desde esta Secretaría se instó expresamente al reordenamiento y aplicación de procesos de comunicación institucional, de modo que toda autorización de elementos de publicidad, o de ocupación, sea informada obligatoriamente a la DIM, habilitando así el devengamiento tributario correspondiente. Esta medida fue clave para corregir la desconexión operativa entre áreas y asegurar la trazabilidad tributaria de cada soporte.

En simultáneo, se promovió una coordinación sostenida con las Direcciones de Catastro, Obras Públicas y Fiscalía Municipal, como así también con la Secretaría General, lo que permitió establecer criterios comunes de actuación y articular intervenciones conjuntas frente a situaciones irregulares.



Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Secretaría de Ingresos Municipales

Subsecretaría de Ingresos Municipales

Asimismo, se convocó en varias oportunidades a representantes de empresas de publicidad a reuniones en sede de la SIM y DIM, en las que se explicó el marco normativo vigente, recalcando los procedimientos y la necesidad de regularización. Estas acciones estuvieron acompañadas de una comunicación constante, diaria y directa con los contribuyentes del sector, a fin de lograr un control eficaz y permanente.

3. Elaboración de un nuevo proyecto de ordenanza y decreto reglamentario

En base al diagnóstico territorial, las debilidades institucionales detectadas y la necesidad de una regulación moderna y eficaz, la Secretaría de Ingresos Municipales elaboró un proyecto integral conformado por una nueva ordenanza y su correspondiente decreto reglamentario, cuyo objeto es actualizar el régimen aplicable a la actividad publicitaria en la vía pública, especialmente en cercos de obra y grandes soportes.

Este proyecto se diferencia claramente tanto del régimen vigente como del modelo propuesto por el sector empresario. Se destacan los siguientes aspectos normativos:

- Ampliación del objeto de regulación: a diferencia de la Ordenanza N° 4728/14, que regula solo la publicidad visible desde la vía pública no perteneciente a la parcela, el proyecto abarca toda la actividad publicitaria exterior, sin distinción del origen del mensaje.
- Zonificación moderna: el nuevo texto introduce una zonificación funcional y vial específica, habilitando cartelería en distritos comerciales (C2, C3, Ca, C4b), de servicios (S1, S2, S3a, S3b) e industriales (I1), con un límite de hasta dos carteles por cuadra. Además, se habilitan corredores publicitarios estratégicos, agrupados en doce ejes urbanos Norte-Sur y Este-Oeste, que atraviesan las principales avenidas de la ciudad, equilibrando exposición y regulación visual.
- Zonas brillantes: se delimitan con precisión zonas expresamente habilitadas para pantallas LED, como la Plaza Independencia, Plazoleta Mitre y sectores del Parque 9 de Julio, bajo parámetros técnicos como informes de impacto lumínico y condiciones estructurales.
- Cesión obligatoria de espacio para campañas oficiales: se incorpora una cláusula que exige a los titulares de carteles y cercos de obra ceder el 25% de la superficie para campañas institucionales del municipio, algo que no se encuentra previsto en el régimen vigente ni en la propuesta de los carteleros.



Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Secretaría de Ingresos Municipales

Subsecretaría de Ingresos Municipales

- Régimen de permisos: mantiene la vigencia bianual de los permisos, pero introduce requisitos de formalidad, renovación y posibilidad de prórrogas automáticas si no hay observaciones.
- Facultades de control: el decreto reglamentario propuesto modifica el artículo 11 del Decreto N° 0609/SOP/18, incorporando a la Dirección de Ingresos Municipales como autoridad de control con potestad de labrar actas, sancionar y solicitar el retiro de estructuras.
- Cercos de obra: se propone modificar el artículo 3 del Decreto N° 4398 y el artículo 20 de la Ordenanza N° 2073, incorporando expresamente la posibilidad de colocar publicidad sobre cercos de obra, con tipologías definidas, y la obligación de reservar el 25% de dicha superficie para campañas municipales.
- Tipologías detalladas: aunque no modifica en exceso la cantidad de categorías de anuncios, el proyecto establece parámetros técnicos precisos, diferenciando entre carteles, pantallas, tótems y estructuras portátiles, con nuevas medidas máximas: hasta 60 m² para carteles, 40 m² para pantallas LED, y tótems de hasta 9 metros de altura.
- Régimen de responsabilidad: mantiene el esquema de responsabilidad solidaria entre titular del inmueble y empresa explotadora, pero introduce categorías nuevas como anunciante, agencia y titular del medio de difusión, anticipando posibles conflictos de atribución.

La propuesta representa una solución concreta, moderna y técnicamente viable frente a las limitaciones del régimen vigente, sin caer en la permisividad extrema del proyecto presentado por el sector privado.

4. Criterio administrativo sobre obligaciones fiscales en cercos de obra

Como parte del ordenamiento institucional, se estableció y aplicó un criterio administrativo claro y fundado en relación a quiénes deben acreditar cumplimiento fiscal para obtener o renovar permisos sobre cartelera en cercos de obra y estructuras.

Dicho criterio, basado en el artículo 21 del Código Tributario Municipal, se estructura de la siguiente forma:

- Si el permiso es tramitado directamente por el titular del inmueble, se exige únicamente su cumplimiento fiscal.



Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Secretaría de Ingresos Municipales

Subsecretaría de Ingresos Municipales

- Si el soporte publicitario es explotado por una empresa agenciara, se requiere el cumplimiento fiscal de ambos actores, es decir, del titular registral y de la empresa explotadora.

Este criterio fue adoptado como regla general, se aplicó uniformemente en todos los expedientes tramitados desde mayo de 2025 y fue comunicado formalmente a Catastro, Obras Públicas y Fiscalía Municipal. También fue incorporado al proyecto normativo para su institucionalización definitiva.

5. Proceso sostenido de intimación, control y percepción tributaria

A lo largo de los últimos años, esta Secretaría llevó adelante un proceso sostenido, gradual y técnicamente planificado de fiscalización e intimación a las empresas que explotan cartelera publicitaria en cercos de obra y grandes soportes. El objetivo fue avanzar en la regularización del sector, garantizar el registro de todas las estructuras activas, y lograr la percepción efectiva de los tributos correspondientes.

Durante los primeros meses de implementación, se intimó a las empresas a presentar el Formulario FOT 30, como declaración jurada de los soportes/elementos en uso. A partir de la información recibida, se verificaron las estructuras declaradas, se contrastaron datos con el relevamiento territorial, y se procedió a emitir las boletas correspondientes al uso del espacio publicitario, conforme a los valores establecidos en la Ordenanza Tarifaria.

A medida que se detectaban incumplimientos u omisiones, se incrementaba la presión administrativa: se enviaban intimaciones tanto a empresas como a frentistas, se insistía en la incorporación de la leyenda "DISPONIBLE" en los carteles no alquilados, y se reforzaban los controles a través del contacto diario con los contribuyentes.

Este proceso incluyó el seguimiento técnico y fiscal caso por caso, con intervención directa del personal de la DIM, asistencia documental, revisión de pagos y remisión constante de información tributaria.

Los resultados son concretos: numerosas empresas regularizaron su situación, presentaron sus declaraciones juradas, comenzaron a tributar por los soportes explotados, y muchas de ellas ingresaron por primera vez al padrón activo del TEM, reconociendo formalmente su condición de contribuyentes.



Municipalidad de San Miguel de Tucumán

Secretaría de Ingresos Municipales

Subsecretaría de Ingresos Municipales

Hoy, el municipio cuenta con una base ordenada, un sistema de control en marcha, documentación respaldatoria y una estructura de cobro en funcionamiento, que representa un cambio estructural respecto del estado previo.

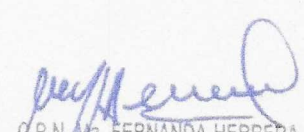
6. Documentación respaldatoria

Se encuentra a disposición de su Secretaría el compendio completo de documentación generada durante este proceso, que incluye:

- Proyecto de ordenanza y decreto reglamentario.
- Formularios FOT 30 presentados.
- Actas de intimación, comunicaciones y notificaciones.
- Planillas tarifarias aplicadas.
- Registro fotográfico del censo territorial.
- Intercambios formales con otras áreas municipales.
- Estado de cumplimiento de los contribuyentes.

Todo este material será remitido en soporte digital para su consulta, resguardo y eventual utilización como base operativa para la etapa siguiente.

Sin otro particular, saludo a usted atentamente.


C.P.N. Ma. FERNANDA HERRERA
SUBSECRETARIA INGRESOS MUNICIPALES
MUNICIPALIDAD DE S.M. DE TUCUMAN


CPN Carlos Alejandro Sami
Secretario de Ingresos Municipales
Municipalidad de San Miguel de Tucumán